

1522695-05.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2274633/2019 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 7519873 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

4731/19/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2274633 - 54º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522695-05.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522695-05.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2274633/2019 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 7519873 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

4731/19/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2274633 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

4731/19/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

FERNANDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi condenado às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 77). Inconformada, a Defensoria interpôs apelo (fls. 86), apresentando suas razões recursais. Não obstante, por ocasião do cálculo da prescrição intercorrente para posterior remessa ao segundo grau, constatou-se que atingida a data (fls. 119).

É o relatório.

Decido.

Há que se reconhecer a prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente. Ora, trata-se de condenação com trânsito para a acusação, de modo que a prescrição é calculada pela pena in concreto (01 ano e 08 meses de reclusão).

De tal montante, tem-se o lapso prescricional de 04 anos, lapso reduzido de metade pela menoridade do réu (vide autos de qualificação de fls. 09), chegando-se ao montante de 02 anos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, deixo de encaminhar os autos a 2ª Instância, por razão de economia processual, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ART. 89 DA LEI N.º 9.099/95. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Se a. r sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, não havendo, desta forma, possibilidade de exacerbação da pena naquela fixada, qual seja - um ano e quatro meses de reclusão, e entre a data do fato e do recebimento da denúncia transcorreram mais de dois anos, tratando-se de ré menor de 21 anos na data do fato, há que se reconhecer a prescrição in casu. Recurso especial prejudicado, em virtude da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, com fundamento no art. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115 do Código Penal. (STJ - REsp: 661700 PR 2004/0095052-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/08/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.09.2005 p. 441, undefined)

Diante disso atingida a prescrição desde 05/12/2021.

Em face ao exposto declaro extinta a punibilidade do acusado FERNANDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, ante à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, na forma dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA